

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

<http://rj.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/areal/>



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.br

Site: www.areal.rj.gov.br

DECRETO Nº 2042 DE 10 DE JANEIRO DE 2022.

**APROVA O REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE (COMDEMA)**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na Lei nº 537 de 12 de março de 2009 c/c as Leis nºs 834 de 17 de dezembro de 2014 e 1.167 de 21 de dezembro de 2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), constante no Anexo Único deste diploma legal.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Areal/RJ, 10 de janeiro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO BERNARDES LIMA
PREFEITO

EAC EMPRESA DE
ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107

Assinado de forma digital por EAC
EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107
Dados: 2022.01.12 22:21:49 -03'00'



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000
Tel.: (24) 2257- 3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.areal.rj.gov.br

ANEXO ÚNICO – DECRETO Nº 2042/2022

**REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE –
COMDEMA**

Dispõe sobre o novo Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Areal - COMDEMA.

**Capítulo I
Da Instituição, Natureza e Finalidade**

Art. 1º - O presente instrumento regulamenta as normas de organização, funcionamento, atividades e atribuições do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Areal - COMDEMA, instituído pela Lei Municipal nº 537 de 12 de março de 2009, alterada pelas Leis Municipais nº 834 de 17 de dezembro de 2014 e nº 1.167 de 21 de dezembro de 2021.

Art. 2º - O COMDEMA é um órgão de composição paritária, entre o Poder Público e a Sociedade Civil, consultivo, de assessoramento, orientação e deliberação para o planejamento e a execução de ações que visem assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, às presentes e futuras gerações.

§ 1º – O COMDEMA tem seu funcionamento regulado por este Regimento Interno, encaminhado ao Executivo após aprovação por seus membros;

§ 2º – Para todos os fins desse Regimento, com base na legislação ambiental em vigor, em especial o Art. 3º da Lei 6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, entende-se como Meio Ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

Capítulo II



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.br

Site: www.areal.rj.gov.br

Das Competências

Art. 3º - O COMDEMA tem as seguintes atribuições e competências, além de outras que possam lhe ser oficialmente atribuídas:

I – Da proteção dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável:

- a) Formular e fazer cumprir as diretrizes da Política Ambiental do Município;
- b) Contribuir para a formação, a atualização e o aperfeiçoamento de programas municipais de proteção do meio ambiente e de desenvolvimento sustentável;
- c) Deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões de prevenção, controle e monitoramento do meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida;
- d) Assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas governamentais para a proteção do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais;
- e) Opinar em projetos que envolvam intervenção ambiental, a pedido da Secretaria de Meio Ambiente;
- f) Propor planos, projetos, programas, ações e estudos, que visem a proteção, a conservação, o uso sustentável dos recursos naturais e a solução para problemas ambientais, incentivando a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, processos e sistemas de interesse social;
- g) Garantir a informação à comunidade sobre as políticas, diretrizes, normas e regulamentos ambientais;
- h) Propor ao poder executivo e/ou ao legislativo projetos de lei, decretos e demais regulamentações referentes à proteção e à conservação ambiental no Município;
- i) Identificar e comunicar às autoridades competentes a ocorrência de atividades potencialmente poluidoras;
- j) Propor e manter junto ao Poder Público um sistema de controle e fiscalização das atividades consideradas potencialmente poluidoras ou que utilizem recursos naturais, fazendo-se cumprir a legislação federal, estadual e municipal;
- k) Propor e/ou realizar programas, projetos e ações de Educação Ambiental a todos os níveis de ensino e à sociedade em geral, promovendo seu engajamento na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente.

II - Da preservação e recomposição da flora:

- a) Propor a criação e a execução de programas, planos e projetos que visem à recuperação de áreas degradadas, em especial, nas Áreas de Preservação Permanentes;
- b) Propor a criação de espaços verdes, conforme a legislação vigente, tanto na área urbana quanto na área rural;
- c) Propor a proteção, por meio de lei, de espécies de relevância local;
- d) Propor ao poder público diretrizes que ordenem o plantio de árvores ornamentais e/ou nativas no perímetro urbano;



**Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito**

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.br

Site: www.areal.rj.gov.br

e) Propor ao poder público diretrizes para a conservação e a recuperação da Mata Atlântica.

III- Da proteção dos recursos hídrico:

- a) Propor medidas que visem a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
- b) Manter permanente monitoramento da qualidade dos recursos hídricos, através da síntese de dados confiáveis disponibilizados por empresas, associações, institutos, comitês e órgãos públicos;
- c) Identificar e comunicar às autoridades competentes qualquer forma de poluição ou contaminação dos recursos hídricos;
- d) Integrar-se e articular com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e com os Comitês de Bacias Hidrográficas, visando a sinergia entre as entidades, o desenvolvimento de diretrizes e a captação de recursos.

IV - Da proteção da qualidade do solo:

- a) Propor ao poder público diretrizes que previnam os riscos de poluição do solo e do subsolo, que importem na alteração adversa de suas qualidades, através da inadequada deposição, disposição, descarga, infiltração, acumulação, injeção ou enterramento de substâncias ou produtos poluentes, em estado sólido, líquido ou gasoso;
- b) Propor ao poder público medidas que ordenem o manejo sustentável do solo agrícola e urbano.

V - Da proteção da qualidade do ar:

- a) Estabelecer padrões de lançamento de agentes poluentes na atmosfera, em qualquer estado da matéria, oriundos de atividades industriais e agrárias, que possam afetar a saúde, a segurança, o bem estar ou causar dano à flora, à fauna e ao meio ambiente em geral.

VI - Da proteção da fauna:

- a) Promover estudos, registrar e catalogar a fauna silvestre com ocorrência no município, em especial, nos ecossistemas das bacias dos Rios Piabanha, Preto e Fagundes, incluindo seus afluentes e demais corpos hídricos;
- b) Propor a criação de unidades de conservação e corredores ecológicos, de modo a preservar a fauna silvestre, em especial, as espécies endêmicas, raras e incluídas nas listas vermelhas estadual e/ou federal;
- c) Propor a proteção, por meio de lei, de espécies de relevância local;
- d) Propor a criação e/ou a interlocução com Áreas de Soltura de Animais Silvestres para destinação de animais resgatados e apreendidos.

VII - Do combate às fontes de poluição:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.br

Site: www.areal.rj.gov.br

- a) Propor ao poder público a adoção de sistemas de tratamento de efluentes, bem como a destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos e de efluentes líquidos ou gasosos, de quaisquer atividades;
- b) Propor ao poder público diretrizes quanto ao uso de agrotóxicos e produtos similares;
- c) Propor e estimular campanhas e projetos de educação ambiental e de gestão de resíduos sólidos urbanos;
- d) Propor a regulamentação das atividades que resultem, produzam ou causem ruídos, sons ou qualquer forma de poluição sonora, que perturbem ou possam perturbar o sossego, a saúde e o bem estar da população;
- e) Recomendar ao poder público vetos a projetos de lei nocivos à qualidade de vida e ao meio ambiente e o indeferimento ou cassação de alvarás, autorizações ou licenças.

VIII – Do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos:

- a) Atuar como instância de participação e controle social da prestação dos serviços, influenciando nas políticas públicas de gestão de resíduos sólidos, com fundamento nas Leis nº 11.445/2007 e 12.305/2010;
- b) Divulgar amplamente os princípios e as definições do Plano, além de promover a comunicação social para a disseminação de práticas de gestão de resíduos sólidos, por meio da adoção de técnicas e recursos pedagógicos de educação ambiental.

IX – Das Unidades de Conservação:

- a) Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do(s) Plano(s) de Manejo das Unidades de Conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo;
- b) Buscar a integração das Unidades de Conservação com as demais unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno;
- c) Esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com as Unidades;
- d) Avaliar o orçamento das Unidades e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos das Unidades de Conservação, quando couber;
- e) Acompanhar a gestão e recomendar a rescisão de termos de parceria, concessão e contratos, quando constatada irregularidade;
- f) Manifestar-se sobre atividade potencialmente causadora de impacto nas Unidades de Conservação, em sua zona de amortecimento ou corredores ecológicos;
- g) Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno ou do interior das Unidades, conforme o caso.

Capítulo III
Da Organização e do Funcionamento



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000
Tel.: (24) 2257- 3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.areal.rj.gov.br

Seção I **Da Organização**

Art. 4º - O COMDEMA terá a seguinte organização:

- I- Presidência;
- II- Vice-presidência;
- III- Secretaria Executiva;
- IV- Plenária.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva será composta por dois secretários, sendo o 1º Secretário e o 2º Secretário.

Art. 5º - Compete à Presidência do COMDEMA:

- I- Representar o COMDEMA perante a sociedade e os órgãos do poder público em todas as suas esferas;
- II- Encaminhar à plenária o nome dos integrantes da Secretaria Executiva, dentre seus membros titulares;
- III - Convocar e dirigir as reuniões ordinárias e extraordinárias do COMDEMA, de acordo com a respectiva pauta;
- III- Proferir o “voto de qualidade” em caso de empate nas votações;
- IV- Encaminhar, obrigatoriamente, à Plenária ou à Comissão de Ética e Disciplina, conforme o caso, as denúncias recebidas pelo COMDEMA;
- V- Encaminhar aos órgãos do poder público em todas as suas esferas, bem como às entidades da sociedade civil, solicitações de informações ou providências que o COMDEMA julgar necessárias;
- VI- Atribuir, aos membros, função de representação;
- VII- Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno;
- VIII- Aplicar as penalidades previstas neste Regimento Interno;
- IX- Instituir Grupos de Trabalho e Câmaras Temáticas.

Art. 6º – Compete à Vice-presidência:

- I- Substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
- II- Supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva;
- III- Exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pela Presidência do COMDEMA.

Art. 7º - Compete à Secretaria Executiva:

- I- Organizar, planejar e coordenar as atividades técnicas e administrativas de atribuições do COMDEMA;
- II- Fazer publicar as deliberações do COMDEMA através do meio de divulgação oficialmente usado pela administração municipal;
- III- Convocar as reuniões do COMDEMA, por determinação da Presidência;
- IV- Redigir a pauta da reunião do COMDEMA, submetendo-a à aprovação da Plenária;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.br

Site: www.areal.rj.gov.br

- V- Assessorar a Presidência em suas atribuições;
- VI- Organizar os serviços de protocolo e manter em ordem o livro de presença, as atas de reunião e o arquivo da documentação relativa às atividades do COMDEMA;
- VII- Elaborar o relatório anual das atividades do COMDEMA, submetendo-o à Presidência;
- VIII - Exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pela Presidência do COMDEMA.

Art. 8º - Compete à Plenária:

- I- Observar e cumprir o Art. 3º deste Regimento Interno, que dispõe sobre as atribuições e competências do COMDEMA;
- II- Sugerir a pauta da reunião antes de sua convocação ou requerer urgência para qualquer matéria não constante na pauta;
- III- Discutir e deliberar sobre assuntos relacionados com a competência do COMDEMA;
- IV- Julgar e decidir sobre assuntos encaminhados à sua apreciação;
- V- Propor a criação de Câmaras Temáticas e Grupos de Trabalho e participar de seus trabalhos;
- VI- Participar das sessões plenárias, desde que devidamente convocadas;
- VII- Propor alterações deste Regimento;
- VIII- Exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pela Presidência do COMDEMA.

Seção II

Da Plenária

Art. 9º - A Plenária é a instância única de deliberação, configurada pela reunião ordinária ou extraordinária de seus membros.

Art. 10 - A Plenária reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente por convocação do Presidente ou de 2/3 (dois terços) de seus membros titulares, ou respectivos suplentes, sempre que necessário.

Art. 11 - O COMDEMA estabelecerá seu calendário anual de reuniões ordinárias, na primeira reunião do ano, através de Resolução.

Art. 12 - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas por meio de Ofício, correio postal, correio eletrônico ou publicação em Diário Oficial, com antecedência mínima de dois dias.

§ 1º - A convocação deverá conter os pontos de pauta;

§ 2º - Em caso de urgência ou de relevância, a Plenária do COMDEMA, por voto da maioria simples, poderá alterar a pauta.

**Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito**

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.brSite: www.areal.rj.gov.br

Art. 13 – As matérias constantes na pauta serão discutidas e votadas na reunião em que forem apresentadas, garantindo-se que as não discutidas por falta de tempo hábil e as que forem discutidas e não concluídas terão prioridade na reunião seguinte.

§ 1º – Após entrar na pauta de uma reunião, a matéria deverá ser obrigatoriamente votada, no prazo máximo de duas reuniões;

§ 2º – As matérias sujeitas à análise do COMDEMA deverão ser encaminhadas por intermédio de algum de seus membros para inclusão na pauta.

Art. 14 - As reuniões ordinárias e extraordinárias terão duração de até duas (duas) horas podendo ser prorrogadas por decisão da maioria dos presentes, por até dois (dois) períodos de 30 (trinta) minutos.

Art. 15 – O quórum se dará com a presença de metade mais um de seus membros titulares, ou respectivos suplentes, salvo quando se tratar das matérias relacionadas à alteração do Regimento Interno, julgamento de recursos e eleição dos representantes da Sociedade Civil do mandato subsequente, quando o quórum mínimo será de 2/3 (dois terços) de seus membros.

§ 1º - Não havendo quórum, a reunião, ordinária ou extraordinária, não terá caráter deliberativo, porém deverão ter registrados em ata os assuntos discutidos e pendentes de deliberação, que serão colocados como pauta em reunião subsequente;

§ 2º – Não havendo presença de, no mínimo, 1/3 dos membros titulares, ou respectivos suplentes, o horário de início da reunião poderá ser prorrogado por 30 (trinta) minutos e/ou poderá ser realizada nova convocação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por decisão da Presidência. Neste último caso, o registro do primeiro encontro poderá ser feito apenas através do livro de presença.

Art. 16 – A votação em Plenária será individual e cada membro titular, ou respectivo suplente, terá direito a um voto.

§ 1º - Não poderá haver voto por delegação ou procuração;

§ 2º - No caso do comparecimento do titular e de seu suplente às reuniões, ambos terão direito ao uso da palavra nas discussões, cabendo, nas deliberações, direito a voto apenas ao titular;

§ 3º - As proposições dos membros serão sempre submetidas à votação, sendo aprovadas as que obtiverem o voto da maioria dos membros presentes aptos a votar, cabendo ao Presidente, além do voto de sua categoria representativa, o voto de desempate.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.br

Site: www.arenal.rj.gov.br

Art. 17 – As reuniões da Plenária deverão ser registradas em atas, nas quais devem constar:

- I) Relação dos temas abordados na pauta e a inclusão de observações relevantes;
- II) As proposições aprovadas, devendo em todos os casos, ser registrado o numero de votos contra, a favor e abstenções;
- III) Expressamente, informações solicitadas por qualquer um dos membros presentes;
- IV) A existência de informações sigilosas, conforme Art. 21.

Parágrafo único. As atas das reuniões serão publicadas no Diário Oficial do Município.

Art. 18 – As decisões, registradas em atas, serão encaminhadas pela Presidência à Secretaria de Meio Ambiente para ciência e providências cabíveis.

Art. 19 – A Plenária poderá convidar para reuniões técnicos, consultores, personalidades ou representantes de instituições pertinentes, desde que estes participem sem ônus para o COMDEMA.

Art. 20 – Poderão participar das reuniões do COMDEMA, sem direito a voto, pessoas especialmente interessadas nas questões ambientais municipais, aos quais será franqueada a palavra ao final de cada reunião.

Art. 21 - Os membros poderão solicitar o sigilo de informações:

- I - Pessoais, mediante indícios de que tal exposição possa colocar em risco sua vida, segurança ou saúde, desde que aprovada a classificação da informação como sigilosa pela Plenária;
- II - Sobre operações de investigação ou fiscalização em curso, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações, de modo a não comprometê-las.

Parágrafo único. Caso haja informações classificadas como sigilosas, a reunião será fechada, ficando presentes apenas os membros nomeados.

Seção III

Dos Grupos de Trabalho e Câmaras Temáticas

Art. 22 – O COMDEMA poderá criar Grupos de Trabalho e Câmaras Temáticas para propor soluções e alternativas aos problemas afetos ao Meio Ambiente e para o exame de questões que sejam consideradas relevantes para os objetivos do próprio COMDEMA.

Parágrafo único. Todos os Grupos de Trabalho e Câmaras Temáticas serão compostas por, pelo menos, 03 (três) membros titulares ou suplentes, selecionados pela Plenária.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000
Tel.: (24) 2257- 3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.areal.rj.gov.br

Art. 23 – Os Grupos de Trabalho e Câmaras Temáticas emitirão parecer sobre os assuntos que lhes forem submetidos, apresentando-o, em prazo fixado, à Plenária para deliberação.

Seção IV

Da Ética

Art. 24 - Os membros observarão, no exercício de suas funções, os padrões éticos de conduta a elas inerentes, visando preservar e ampliar a confiança do público na integridade, objetividade, imparcialidade e no decoro da Administração Pública, devendo adotar os princípios constitucionais, em especial os seguintes:

- I - Lisura e probidade, inclusive no que concerne à relação entre suas atividades públicas e particulares;
- II - Decoro inerente ao exercício da função pública.

Parágrafo único. Os membros organizarão suas atividades privadas de maneira a prevenir a ocorrência real, potencial ou aparente, de conflito com o interesse público, que prevalecerá sempre sobre o interesse privado.

Art. 25 - Além dos impedimentos previstos na legislação vigente, é vedado aos membros:

- I - Manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos deliberativos, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério;
- II - Discriminar subordinado e jurisdicionado por motivo político, ideológico ou partidário, de gênero, origem étnica, idade ou portador de necessidades especiais;
- III - Descurar-se do interesse público, conforme expresso na Constituição Federal e nas leis do País;
- IV - Valer-se, em proveito próprio ou de terceiros, de informação privilegiada, ainda que após seu desligamento do cargo;
- V - Utilizar para fins privados servidores, bens ou serviços exclusivos da Administração Pública;
- VI - Cometer ou concorrer para a ocorrência de crimes e infrações ambientais.

Art. 26 - É vedado ao membro do COMDEMA exercer suas funções nos processos de qualquer natureza que envolva:

- I – Pessoa jurídica pública ou privada, em que seu cônjuge, parente consanguíneo em primeiro grau, em linha reta ou colateral, seja dirigente;



**Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito**

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.br

Site: www.areal.rj.gov.br

II - Gestor, responsável, denunciante, denunciado, interessado ou advogado que seja seu cônjuge, parente consanguíneo em primeiro grau, em linha reta ou colateral;

III - Interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo em primeiro grau, na linha direta ou colateral, ou de amigo íntimo ou inimigo capital, assim como em processo em que tenha funcionado como advogado ou consultor.

§ 1º O impedimento deverá ser declarado de ofício, caracterizando-se a não declaração cometimento de falta;

§ 2º Quando não declarado de ofício, o impedimento poderá ser suscitado por qualquer membro, responsável ou interessado no processo, ou qualquer munícipe.

Art. 27 – Na primeira reunião ordinária do mandato, será instituída Comissão de Ética e Disciplina, encarregada de orientar, aconselhar, apurar, instruir procedimento e opinar sobre a aplicação de penalidades aos membros titulares ou suplentes, frente à denúncia de inobservância das vedações, deveres e impedimentos previstos no presente Regimento.

Parágrafo único. A Comissão de que trata o *caput* será composta por três membros, conforme deliberação da Plenária.

Capítulo IV

Do Mandato, Renovação e Vacância

Seção I

Da Composição

Art. 28 - O COMDEMA será constituído de forma paritária por 24 (vinte e quatro) membros, entre titulares e seus respectivos suplentes, sendo metade do Poder Público e metade da Sociedade Civil, nomeados por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal, publicada no Diário Oficial do Município, e distribuídos da seguinte forma:

I - Representantes do Poder Público:

- a) 2 (dois) representantes da Secretaria de Meio Ambiente;
- b) 2 (dois) representantes da Secretaria de Obras;
- c) 2 (dois) representantes da Secretaria de Educação;
- d) 2 (dois) representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
- e) 2 (dois) representantes de outra Secretaria, a critério do Poder Executivo Municipal;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.br

Site: www.arenal.rj.gov.br

f) 2 (dois) representantes do Poder Legislativo Municipal, designados pelo Presidente da Câmara Municipal.

II- Representantes da Sociedade Civil:

- a) 2 (dois) representantes da Indústria;
- b) 2 (dois) representantes do Comércio e/ou Serviços;
- c) 2 (dois) representantes de Associações de Moradores em atividade;
- d) 2 (dois) representantes dos Produtores Rurais;
- e) 2 (dois) representantes de setores organizados comprometidos com a questão ambiental;
- f) 2 (dois) representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER).

Art. 29 - Os representantes da Sociedade Civil para o mandato subsequente serão eleitos pelos membros do COMDEMA titulares, ou seus respectivos suplentes, do mandato em curso, dentre os interessados de cada categoria.

§ 1º – Deverá ser publicado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, no Diário Oficial do Município e em demais canais de comunicação, chamamento para os interessados em representar as categorias mencionadas no Art. 28, II, informando procedimentos para inscrição, bem como data, hora e local da eleição;

§ 2º – A eleição dos representantes da Sociedade Civil se dará por votação simples, realizada na última reunião ordinária do mandato em curso, considerando-se elegíveis os inscritos presentes, sendo o mais votado da categoria, o membro titular e o segundo mais votado, o membro suplente;

§ 3º – No caso de não haver interessados, os representantes poderão ser convidados pelos membros do mandato em curso, após aprovação da indicação pela Plenária, devendo o aceite ser formalizado em até cinco dias;

§ 4º – No caso de não haver representantes, titular ou suplente, a categoria representativa ficará vaga até o término do mandato;

§ 5º - Os membros da Sociedade Civil deverão residir ou prestar serviços no município.

Art. 30 - O mandato dos membros do COMDEMA, bem como de Presidente, Vice-presidente, Secretários Executivos e Comissão de Ética e Disciplina terá duração de 02 (dois) anos, permitida a sua recondução por uma única vez.

Art. 31 – O Presidente e o Vice-presidente serão eleitos, por maioria simples, entre os membros titulares, na primeira reunião ordinária do mandato.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.br

Site: www.arenal.rj.gov.br

§1º – Os membros titulares interessados em ocuparem tais cargos deverão apresentar suas candidaturas à Plenária, sendo o mais votado o Presidente e o segundo mais votado, o Vice-presidente;

§2º - Em caso de vacância de qualquer dos cargos, será realizada nova eleição para o cargo vacante, em um prazo não superior a 60 (sessenta) dias.

Art. 32 – A Secretaria Executiva, composta por 1º Secretário e 2º Secretário, será designada pela Presidência e pela Vice-presidência.

Art. 33 - O exercício das funções dos membros do COMDEMA não acarretará ônus para o município, sendo considerado como prestação de serviços de relevante valor social.

Art. 34 - Será substituído o membro que:

- I– Renunciar;
- II– Sofrer a aplicação da punição de perda definitiva do mandato;
- III – Assumir cargo eletivo municipal.

Parágrafo único. O membro que vier a concorrer a qualquer cargo eletivo deverá licenciar-se do COMDEMA no prazo de desincompatibilização fixado pela legislação eleitoral.

Seção II **Das Faltas e Punições**

Art. 35 - Será considerada falta:

- I- Descumprir as competências, vedações, deveres e impedimentos previstos no presente Regimento;
- II- Exceder-se no cumprimento do seu mandato;
- III- Praticar ato que afete a dignidade do COMDEMA;
- IV- Fazer pronunciamentos públicos e praticar atos não condizentes com a política de defesa do meio ambiente;
- V- Faltar com o decoro e com a cordialidade durante o exercício de suas funções ;
- VI- Praticar outros atos que comprometam as atividades do COMDEMA.

Art. 36 - A falta poderá ser punida com a aplicação das seguintes penalidades:

- I- Advertência;
- II-Perda temporária do exercício do mandato; ou
- III- Perda definitiva do mandato.

Art. 37 – A advertência será aplicada caso o membro:

- I- Descumpra as competências inerentes a seu mandato, conforme Arts. 5º a 8º;



**Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito**

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.br

Site: www.arenal.rj.gov.br

- II- Exceda-se no exercício da função de modo a exorbitar sua competência;
- III- Deixar de observar os princípios da Administração Pública conforme Art. 24;
- IV- Descumpra os impedimentos relacionados nos incisos I, II e III do Art. 25;
- V- Faça pronunciamentos públicos e pratique atos não condizentes com a política de defesa do meio ambiente;
- VI- Falte com o decoro e com a cordialidade durante o exercício de suas funções;
- VII- Falte a duas reuniões consecutivas ou a quatro reuniões intercaladas, sem justificativas, no período de 12 (doze) meses, salvo por licença de saúde, por motivo de força maior ou em missão autorizada pelo COMDEMA;

§1º - Na aplicação de advertência relativa aos incisos I, II, III, IV, V e VI, o membro deverá ser advertido de que está sujeito à perda temporária do exercício do mandato, em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses;

§2º - Na aplicação de advertência relativa ao inciso VII, o membro deverá ser advertido de que está sujeito à perda definitiva do mandato, caso ocorra mais uma ausência não justificada no período.

Art. 38 - A perda temporária do exercício do mandato será aplicada caso o membro:

- I - Reincida em qualquer falta punida com advertência, conforme § 1º do Art. 37;
- II - Descumpra os impedimentos relacionados nos incisos IV e V do Art. 25;

§1º – A perda temporária do exercício do mandato será de até 90 (noventa) dias, conforme a Presidências, após ouvida a Comissão de Ética e Disciplina;

§2º – Na aplicação desta penalidade, o membro deverá ser cientificado de que está sujeito à perda definitiva do mandato, em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses.

Art. 39 - A perda definitiva do mandato será aplicada caso o membro:

- I - Descumpra os impedimentos relacionados no inciso VI do Art. 25;
- II - Descumpra as vedações contidas no Art. 26;
- III - Falte a três reuniões consecutivas ou a cinco reuniões intercaladas, sem justificativas, no período de 12 (doze) meses, salvo por licença de saúde, por motivo de força maior ou em missão autorizada pelo COMDEMA;
- IV - Cometa atos de improbidade administrativa;
- V - Reincida em penalidade punida com perda temporária do exercício do mandato, conforme § 2º do Art. 38.

Art. 40 - Qualquer cidadão poderá direcionar denúncia de falta cometida por membro em exercício de sua função, devendo constar na denúncia a irregularidade verificada, o resumo dos fatos, o nome do membro denunciado e as provas comprobatórias, inclusive testemunhas, caso houver.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000
Tel.: (24) 2257- 3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.areal.rj.gov.br

Parágrafo único. As denúncias deverão ser direcionadas à Presidência, que disporá de canal de comunicação.

Art. 41 – Recebida a denúncia, a Presidência encaminhará à Comissão de Ética e Disciplina para apuração da falta apontada e da adequação da aplicação de penalidades, conforme o presente Regimento.

§1º - A Comissão deverá apresentar à Presidência o relatório com parecer final no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período.

§2º - Ouvida a Comissão, a Presidência comunicará ao membro faltoso a aplicação da penalidade.

Art. 42 - O membro faltoso poderá apresentar defesa à Plenária no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da comunicação, sendo mantida a penalidade quando, em sessão ordinária ou extraordinária, com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros titulares, ou respectivos suplentes, houver aprovação por maioria simples dos presentes aptos a votar.

Art. 43 - Denúncias referentes à conduta da Presidência, da Vice-Presidência e/ou dos membros da Comissão de Ética e Disciplina deverão ser direcionadas ao protocolo central da Prefeitura Municipal de Areal.

§1º - A Secretaria de Meio Ambiente apresentará o respectivo Processo Administrativo à Plenária para deliberação;

§2º - A Plenária poderá decidir pela aplicação das penalidades constantes no Art. 36 ou, ainda, pela cassação do mandato.

Art. 44 - No caso de perda definitiva do mandato, o Conselho deverá comunicar a Secretaria de Meio Ambiente para alteração da Portaria de nomeação.

Art. 45 – A aplicação de penalidades relativas à prática de outros atos que prejudiquem o andamento das atividades do COMDEMA será analisada pela Comissão de Ética e Disciplina.

Art. 46 - A imposição das penalidades poderá ser agravada, de acordo com o nível de reprovabilidade da conduta e a extensão de seus danos e/ou consequências.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000

Tel.: (24) 2257- 3919

E-mail: governo@areal.rj.gov.br

Site: www.areal.rj.gov.br

Art. 47 – A reparação ou minoração do dano e/ou consequência causada é circunstância que pode atenuar a penalidade.

Art. 48 - A alegação de ignorância ou de má compreensão dos preceitos deste Regimento não eximem de penalidade o infrator.

Art. 49 - Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, os membros não podem ser punidos ou prejudicados pelas opiniões que manifestarem ou pelo teor das decisões que proferirem.

Capítulo V

Disposições gerais

Art. 50 – Os casos omissos no presente Regimento interno serão dirimidos pela Plenária do COMDEMA.

Art. 51 – O presente Regimento interno entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias .

Areal, 23 de novembro de 2021.

Josiele Batista da Cruz

Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente